

CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO

Aplicación de Inteligencia Artificial Conversacional "Conversa-IA"

Última actualización: 7 de julio de 2026

POR FAVOR, LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN. Al acceder, registrarse o utilizar la aplicación móvil y plataforma web denominada "Conversa-IA", usted acepta de manera expresa, irrevocable y sin reservas estar sujeto a la totalidad de las cláusulas, políticas y directrices contenidas en el presente Contrato de Términos y Condiciones de Servicio. Si no está de acuerdo con estos términos, deberá abstenerse inmediatamente de utilizar la plataforma.

1. INTRODUCCIÓN Y PARTES DEL CONTRATO

El presente documento constituye un acuerdo legalmente vinculante entre el usuario final (en adelante, el "Usuario", "usted" o "su") y la entidad corporativa desarrolladora de la tecnología, denominada para efectos legales como "Sistemas Inteligentes Conversacionales S.A." (en adelante, la "Empresa", "nosotros" o "nuestro"). Este contrato regula el acceso, descarga, navegación y uso general de la aplicación "Conversa-IA", así como de todos los servicios relacionados, interfaces de programación de aplicaciones (APIs), complementos y herramientas de software suministradas.

El Usuario declara contar con la capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los términos de este acuerdo conforme a la legislación de su país de residencia. Si actúa en representación de una persona jurídica, declara poseer las facultades necesarias para obligar a dicha entidad.

2. DEFINICIONES CLAVE

Para garantizar la máxima claridad e interpretación del presente contrato, se establecen las siguientes definiciones que aplicarán de manera consistente en todo el texto:

- **Aplicación / Plataforma:** El software, sitio web, interfaz y ecosistema tecnológico general operado bajo la marca "Conversa-IA".
- **Modelo de IA / Motor Conversacional:** El sistema de redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje profundo propiedad de la Empresa o licenciado por terceros que genera las respuestas autónomas.
- **Datos de Entrada (Prompts):** Todo texto, archivo, código, imagen o entrada de datos que el Usuario introduzca, cargue o transmita a la Aplicación con el fin de generar una respuesta.
- **Datos de Salida (Resultados):** Las respuestas textuales, resúmenes, códigos estructurados, traducciones o cualquier otro contenido generado por el Modelo de IA como consecuencia directa de un Prompt enviado por el Usuario.

- **Cuenta de Usuario:** El perfil personal e intransferible creado por el Usuario mediante un registro formal para acceder a las funcionalidades avanzadas o planes de suscripción.

3. ELEGIBILIDAD, REGISTRO Y SEGURIDAD DE LA CUENTA

Para poder utilizar los servicios avanzados de Conversa-IA, es un requisito indispensable registrarse formalmente proporcionando información verídica, exacta, actual y completa, tal como se solicita en el formulario de inscripción estándar. El uso de la plataforma está estrictamente limitado a personas mayores de dieciocho (18) años de edad, o la edad de mayoría legal aplicable en su jurisdicción respectiva.

El Usuario es el único y exclusivo responsable de mantener la estricta confidencialidad de las credenciales de acceso a su Cuenta (nombre de usuario, contraseñas, tokens de autenticación) y de todas las actividades, transacciones y consultas que se lleven a cabo bajo dicha cuenta. La Empresa no asumirá ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, alteraciones o daños derivados del uso no autorizado de su cuenta debido al descuido, negligencia o filtración de datos por parte del propio Usuario.

En caso de sospechar o confirmar cualquier brecha de seguridad, acceso no autorizado o uso indebido de sus credenciales, el Usuario tiene la obligación ineludible de notificar de inmediato al equipo de soporte técnico de la Empresa a través de los canales oficiales habilitados.

4. LICENCIA DE USO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Sujeto al cumplimiento estricto y continuo de las disposiciones económicas y de conducta aquí descritas, la Empresa otorga al Usuario una licencia de uso limitada, no exclusiva, intransferible, revocable y global para acceder y utilizar la Aplicación Conversa-IA de conformidad con el tipo de plan de suscripción contratado (Gratuito, Premium o Enterprise).

Esta licencia de uso no implica bajo ninguna circunstancia la transferencia, venta o cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre el software, el código fuente, los algoritmos subyacentes, los pesos del modelo de IA, las marcas comerciales, los logotipos, los diseños gráficos o cualquier otra propiedad industrial o intelectual que pertenezca a la Empresa o a sus socios tecnológicos legítimos. Queda estrictamente prohibido:

1. Ingeniería inversa, descompilación, desmontaje o cualquier intento deliberado de extraer el código fuente o los datos de entrenamiento del Modelo de IA.
2. Utilizar técnicas de web scraping, minería de datos o robots automatizados para extraer información masiva de la plataforma sin autorización escrita.
3. Desarrollar productos competitivos de inteligencia artificial utilizando como base los Datos de Salida generados por Conversa-IA de manera sistemática.

5. POLÍTICA DE CONTENIDO DEL USUARIO Y DATOS DE ENTRADA (PROMPTS)

El Usuario retiene todos los derechos de propiedad intelectual y propiedad general sobre los Datos de Entrada (Prompts) que cargue en la plataforma. Sin embargo, al enviar dichos datos, el Usuario otorga a la Empresa una licencia mundial, libre de regalías, perpetua y sublicenciable para procesar, hospedar, copiar y transmitir dichos Datos de Entrada con el único propósito operativo de proporcionar, mantener y optimizar los Servicios.

El Usuario garantiza formalmente que posee todos los derechos, licencias y consentimientos necesarios para introducir los Datos de Entrada en la Aplicación y que dicha información no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros, secretos comerciales, derechos de privacidad ni normativas de protección de datos de carácter personal. El Usuario asume total indemnidad frente a reclamaciones de terceros derivadas de los contenidos introducidos.

6. DIRECTRICES DE USO ACEPTABLE Y RESTRICCIONES DE CONDUCTA

El funcionamiento idóneo de la plataforma Conversa-IA requiere que todos los usuarios mantengan un estándar ético y legal estricto. Por lo tanto, queda terminantemente prohibido utilizar la plataforma para generar, almacenar, transmitir o fomentar el siguiente tipo de contenido o actividades:

- Contenido ilícito, difamatorio, pornográfico, obsceno, acosador, amenazante o que incite directamente al odio, la violencia o la discriminación por motivos de raza, género, religión u orientación sexual.
- Generación de desinformación deliberada, campañas políticas automatizadas o manipulación maliciosa de la opinión pública.
- Creación de malware, virus, scripts dañinos, exploits o cualquier tipo de código diseñado expresamente para comprometer la ciberseguridad de sistemas de terceros.
- Suplantación de identidad de personas físicas o jurídicas, o declaraciones falsas sobre afiliaciones institucionales.
- Consultas orientadas a obtener asesoría médica, legal, financiera o farmacéutica vinculante que deba ser suministrada exclusivamente por profesionales certificados.

La Empresa se reserva el derecho absoluto e inapelable de auditar, filtrar, bloquear o eliminar cualquier Prompt o Resultado que, a su exclusivo criterio, vulnere estas directrices, procediendo de igual forma a la suspensión automática de la cuenta del infractor.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA DE MANERA EXPRESA QUE LA APLICACIÓN "CONVERSA-IA" SE PROPORCIONA BAJO LA MODALIDAD "TAL CUAL" ("AS IS") Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" ("AS AVAILABLE"). LA EMPRESA NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SOBRE LA EXACTITUD, VERACIDAD, FIABILIDAD, UTILIDAD

COMERCIAL O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LOS DATOS DE SALIDA (RESULTADOS) GENERADOS POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Debido a la naturaleza inherentemente estadística y probabilística de los modelos de lenguaje a gran escala, las respuestas generadas pueden contener en ocasiones errores fácticos, omisiones o información incoherente (fenómeno conocido técnicamente como "alucinación de la IA"). Es responsabilidad exclusiva del Usuario verificar la exactitud de cualquier información obtenida a través de la Aplicación antes de tomar decisiones basadas en ella.

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, la Empresa, sus directores, empleados, afiliados o proveedores de servicios no serán responsables bajo ninguna circunstancia por daños directos, indirectos, incidentales, punitivos, especiales o consecuentes, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa: lucro cesante, pérdida de datos de negocio, interrupción de la actividad comercial, fallos informáticos o pérdidas económicas derivadas directas o indirectamente del uso o de la imposibilidad de uso de la Aplicación.

8. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de todos los datos personales recolectados durante el registro y la operación de la plataforma se rige estrictamente por lo establecido en nuestra Política de Privacidad global, la cual cumple con los estándares internacionales más rigurosos, incluidos el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y regulaciones locales aplicables.

Le informamos que, de forma estándar para los planes gratuitos, fragmentos anonimizados de los Prompts y las interacciones conversacionales pueden ser utilizados por nuestro equipo de ingeniería con el fin exclusivo de entrenar, refinar y mejorar los futuros modelos de inteligencia artificial. Los usuarios corporativos con planes "Enterprise" gozan de una política de exclusión total de datos de entrenamiento para garantizar la confidencialidad absoluta de sus operaciones corporativas.

9. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y MODIFICACIONES DEL SERVICIO

La Empresa se reserva el derecho de modificar, actualizar, suspender temporalmente o discontinuar de forma definitiva cualquier funcionalidad, plan de precios o la totalidad de la plataforma Conversa-IA en cualquier momento, previo aviso razonable a través de la aplicación o correo electrónico en caso de cambios sustanciales que afecten negativamente a los usuarios de pago.

Asimismo, el incumplimiento reiterado o grave de cualquiera de las cláusulas estipuladas en este Contrato facultará a la Empresa para rescindir el acuerdo de inmediato, suspendiendo de forma permanente el acceso a la cuenta del Usuario, sin derecho a indemnización ni reembolso de los saldos de suscripción vigentes.

10. LEY APLICABLE, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN

Este Contrato de Términos de Servicio se registrará e interpretará en todos sus aspectos de conformidad exclusiva con las leyes de la República de residencia fiscal de la Empresa, sin dar efecto a sus principios de conflicto de leyes.

Cualquier controversia, disputa, reclamación o diferencia que surja entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento o ejecución de este contrato será sometida en primera instancia a un proceso de mediación y resolución amistosa obligatoria por un periodo de treinta (30) días hábiles. En caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, ambas partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles y se someten formalmente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Ordinarios de Justicia competentes de la capital del país emisor.

11. DISPOSICIONES GENERALES Y DIVISIBILIDAD

Si alguna de las cláusulas o disposiciones del presente contrato fuera declarada nula, ilegal o inaplicable por un tribunal o autoridad administrativa competente, dicha invalidez se limitará estrictamente a la sección afectada. El resto de los términos y condiciones permanecerán plenamente vigentes, vinculantes y con total fuerza legal, debiendo interpretarse de manera que se preserve la intención original de las partes.

Al hacer clic en el botón de aceptación digital al iniciar la aplicación, o al continuar navegando dentro del ecosistema de la plataforma, usted confirma que ha leído detenidamente, comprendido y aceptado obligarse de forma permanente conforme a todas las estipulaciones de este documento legal.

Sistemas Inteligentes Conversacionales S.A.

Firma Digital de la Empresa:

[HASH_ID: 94F8A3C2E110B5]

Aceptación Electrónica del Usuario:

[ESTADO: ACEPTADO VIA CLICKWRAP /
REGISTRO]